



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2	Oggetto: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e Sica Antonio e Corapi Rosa e Impresa Edile di Fulginiti Davide Domenico.
Del 12.01.2026	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2026** Addì **dodici** del mese di **Gennaio**

Alle ore **14.00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI**
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	NO
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e Sica Antonio e Corapi Rosa e Impresa Edile di Fulginiti Davide Domenico.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso:

che Sica Antonio e Corapi Rosa, con atto di citazione notificato in data 25.11.2019, hanno convenuto in giudizio il Comune di Squillace al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- *Accertare e dichiarare che sussiste in capo al Comune di Squillace, una responsabilità precontrattuale per avere creato negli attori un legittimo affidamento sulla conclusione della cessione volontaria dell'immobile e, per l'effetto condannarlo a risarcire il danno associato alla perdita di un determinato risultato utile e favorevole che ammonta ad Euro 50.000,00 o, in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del Comune di Squillace e, per l'effetto limitare l'area del pregiudizio risarcibile al solo interesse negativo "perdita di chance" che ammonta ad Euro 14.400,00;*
- *Accertare e dichiarare che in capo al Comune di Squillace sussiste una responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. per i danni provocati all'immobile di proprietà degli attori in seguito alla demolizione dell'attiguo fabbricato e per l'effetto condannare il predetto Ente al risarcimento del danno che ammonta ad Euro 51.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;*
- *Condannare il Comune di Squillace alle spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge;*

Rilevato *che il Comune di Squillace si costituiva in giudizio, conferendo all'uopo incarico legale all'avv. Mariafrancesca Ielo, successivamente sostituita dall'avv. Francesca Carnevale;*

Dato atto:

che con Sentenza parziale n. 201/2025, il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione civile, pronunciando sulla predetta causa, dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa con riguardo alla domanda proposta dalla parte attrice nei confronti del Comune di Squillace, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patiti a titolo di responsabilità precontrattuale e dispone la prosecuzione del giudizio per quanto riguarda le ulteriori domande;

che con Ordinanza del 30 gennaio 2025, il Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda civile, preso atto della citata Sentenza parziale n. 201/2025 e ritenuto pertanto di dover disporre gli adempimenti istruttori sulle ulteriori domande

proposte da parte attrice, ravvisata la necessità di disporre la consulenza tecnica di ufficio, rimette la causa sul ruolo e nomina all'uopo il consulente tecnico d'ufficio;

Vista ed esaminata la bozza di Consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal Consulente nominato, ing. Fabio Barbuto;

Rilevato:

che, in pendenza dei fatti sopra descritti, sono intervenuti incontri e contatti conciliativi tra l'Amministrazione e gli attori, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare la prosecuzione del giudizio e dunque l'alea insita nella decisione finale;

Dato atto, infine:

che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

Vista la deliberazione n. 309/08 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la quale in merito alla tipologia di debiti fuori bilancio, chiarisce, tra l'altro, che: “gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità Enti locali;

Vista la relazione all'uopo predisposta dall'arch. Antonio Macaluso, in qualità di Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e depositata in atti;

Visto lo schema di transazione, denominato Scrittura privata, all'uopo predisposto;

Verificato che in merito risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, dal Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG. e dal Responsabile del Settore finanziario ed a tergo riportati;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

PROPONE

1. di approvare, per le causali di cui in narrativa, l'unito atto di transazione, denominato Scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra questo Ente e i signori Sica Antonio e Corapi Rosa e l'impresa edile di Fulginiti Davide Domenico, il cui testo si intende qui integralmente riportato formandone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Contenzioso provvederà a curare l'adozione di tutti i successivi e necessari atti.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Giuseppina Ferrucci

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Ritenuto approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/00;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'unito atto di transazione tra il Comune di Squillace e i signori Sica Antonio e Corapi Rosa e l'impresa edile di Fulginiti Davide Domenico, denominato Scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed unanime votazione, regolarmente espressa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

12/01/2026

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci